



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas **Resolución N° 4951-2026-TCP-S6**

Sumilla: "(...) Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles

Lima, 18 de mayo de 2026

VISTO en sesión del 18 de mayo de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° **2122/2026.TCP - N° 2224/2026.TCP (Acumulados)**, sobre los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Central Park, integrado por los señores Neyser Alvarez Sanchez y Flores Quintos Fredy, y por la empresa V&S Contratistas Generales S.A.C., en el marco del Concurso Público para Consultorías N° 03-2025-MPC/CS-1, convocado por la Municipalidad Provincial de Cutervo, para la contratación de la supervisión de obra: *"Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Plaza Pecuaria Municipal del distrito de Cutervo de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca"*; y atendiendo a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 20 de octubre de 2025, la Municipalidad Provincial de Cutervo, en adelante **la Entidad**, convocó el Concurso Público para Consultorías N° 03-2025-MPC/CS-1, efectuada para la contratación de la supervisión de obra: *"Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Plaza Pecuaria Municipal del distrito de Cutervo de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca"*; con una cuantía de la contratación de S/ 790 186.73 (setecientos noventa mil ciento ochenta y seis con 73/100 soles), en adelante **el procedimiento de selección**.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante **la Ley**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo **el Reglamento**.

Según el cronograma del procedimiento de selección, el 27 de febrero de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 31 de marzo del mismo año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Consorcio Supervisor JJ, integrado por los señores Javier Nelson Olivera Altamirano y Walter Javier Montalvan Bernal, en lo sucesivo **el Consorcio Adjudicatario**, por un importe ascendente a S/ 750 677.39 (setecientos cincuenta



Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

mil seiscientos setenta y siete con 39/100 soles), obteniéndose los siguientes resultados:

POSTOR	ETAPAS				
	Admisión	Evaluación		Orden de prelación	Calificación y resultados
		Precio	Puntaje total obtenido		
Consorcio Supervisor JJ	Admitido	S/ 750 677.39	100 puntos	1	Calificado (Adjudicatario)
Consorcio Central Park	No admitido	-	-	-	No admitido
V&S Contratistas Generales S.A.C.	No admitido	-	-	-	No admitido

Expediente N° 2122/2026.TCP

2. Mediante Escrito N° 1, presentado el 7 de abril de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo **el Tribunal**, el Consorcio Central Park, integrado por los señores Neyser Álvarez Sánchez y Fredy Flores Quintos, en adelante el **Consorcio Impugnante 1**, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

Para sustentar las pretensiones que realiza, ofrece los siguientes fundamentos:

Respecto a la no admisión de su oferta.

- El Consorcio Impugnante 1 cuestiona la no admisión de su oferta debido a un supuesto incumplimiento en el contenido del Anexo N° 4 – Promesa Formal de Consorcio.
- Al respecto, como parte de su oferta, presentó el Anexo N° 4 – Promesa Formal de Consorcio, en la cual, como primera obligación ambos consorciados asumieron la obligación sobre las actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. Como segunda obligación, cada uno de los consorciados establecieron obligaciones específicas referidas únicamente al contenido de la oferta.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- En relación a la segunda obligación, indicó que, versa sobre la responsabilidad de cada uno de los consorciados, respecto al contenido de la oferta y no sobre las obligaciones de la ejecución del contrato. En tal sentido, la individualización de responsabilidad, correspondía -de ser el caso- ser meritado ante un procedimiento administrativo sancionador y no respecto a las obligaciones en el procedimiento de selección.
- A fin de sustentar su decisión, el comité trajo a colación la Resolución N° 985-2024-TCE-S5, la cual, es un recurso de reconsideración. Es decir, la referida resolución aborda un tema distinto al que se analizó el comité, habiendo sido descontextualizada para su uso.
- Trajo a colación las Resoluciones N° 2452-2025-TCE-S5 y N° 6232-2025-TCP-S5, las cuales versan sobre recursos de apelación similares a la presente controversia, es decir, sobre la decisión del comité al no admitir la oferta de postores, teniendo como cuestionamiento la promesa de consorcio.
- Sin perjuicio de ello, indicó que, el comité vulneró el principio de igualdad, al no admitir su oferta, sin considerar que la oferta del Consorcio Adjudicatario contiene una individualización similar. Preciso que, no objeta la admisión del Consorcio Adjudicatario, solo solicita la igualdad de trato.
- La única forma en la que el Consorcio Adjudicatario pudo obtener la buena pro, es que, se declare como no admitida su oferta, pues el monto de su oferta económica es mucho menor.
- Preciso que su Anexo N° 4 cumplió con todas las disposiciones de las bases integradas, así como todas las disposiciones indicadas en la normativa.
- En torno a ello, considerando que su oferta cumplió con los requisitos de admisión, se deberá continuar con la calificación y evaluación de oferta. En tal sentido, considerando que su representada cumple con todos los factores de calificación, corresponde tenerla como calificada.
- En ese mismo sentido, indicó que su representada cumplió con los factores de evaluación técnica, por ende, solicita que se asigne el máximo puntaje, correspondiente a cien (100) puntos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- Finalmente, indicó que, ofreció el precio más bajo, el cual coincide con el límite inferior, por lo que corresponde que, a su oferta económica se le asigne el puntaje máximo de 100 puntos.

Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario.

- Indicó que, el Consorcio Adjudicatario habría presentado información inexacta, a fin de cumplir con los requisitos de calificación.
- Indicó que, a folios 212 de su oferta, el Consorcio Adjudicatario presentó una constancia de servicio, en la que se indica que el señor Ysidro Díaz Alarcón habría laborado desde el 10 de febrero al 31 de marzo de 2020 como supervisor de obra. No obstante, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios, y se dispuso el aislamiento social obligatorio. En tal sentido, era inviable y discordante con la realidad que se haya ejecutado prestaciones en obra en dicho período.
- En relación a la experiencia del personal propuesto como especialista en estructuras, indicó que, el Consorcio Adjudicatario presentó el Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020, a favor del señor Roger Daniel Aldana Chero, por haber laborado como especialista en estructuras en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio educativo especial en la institución educativa especial San Pedro, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque”. Al respecto, indicó que, dicho proyecto fue convocado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, mediante la Adjudicación Simplificada N° 015-2019-MPL/CS; sin embargo, de la revisión de la ficha de dicho procedimiento de selección, obrante en el SEACE, se advierte que, en las bases no se ha solicitado el personal especialista en estructuras, ni fue personal adicional; por lo tanto, es discordante con la realidad su participación en dicho puesto.
- Además, el Consorcio Adjudicatario acreditó la experiencia del personal propuesto como Especialista en estructuras, Roger Daniel Aldana Chero, en los siguientes proyectos, como especialista en estructuras:
 - Mejoramiento de la I.E. 821133, Caserío Tambo Alto C.P. El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca,



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

indicó que dicho proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, mediante Adjudicación Directa Selectiva N° 024-2014-CEP/MPH-BCA.

- Mejoramiento y equipamiento de la I.E. N° 82714 del Caserío Tambillo Bajo, Cp. Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca”, convocado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca mediante Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPHBCA (PRIMERA CONVOCATORIA)
- Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 10432 Lajas – Chota - Cajamarca”, convocada por la Municipalidad Distrital de Lajas mediante Adjudicación Directa Pública N° 001-2013- CEP.
- Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de La I.E. N° 16125 – Caserío Atoye, distrito de Pomahuaca – Jaen – Cajamarca, I Etapa, convocada mediante Adjudicación Simplificada N° 003-2016/MDP-C
- Respecto a las experiencias detalladas anteriormente, indicó que, en las bases de cada uno de los referidos procedimientos, no se requirió profesionales con el puesto de especialista en estructuras. En tal sentido, la participación del señor Roger Daniel Aldana Chero, en los referidos proyectos no es acorde a la realidad.
- Respecto al Certificado del 31 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor Roger Daniel Aldana Chero, por haber laborado en el “Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de La I.E. N° 16125 – Caserío Atoye, distrito de Pomahuaca – Jaen – Cajamarca, I Etapa”, desde el 4 de julio hasta el 13 de noviembre de 2016, indicó que, de la revisión a la liquidación de obra [contenida en INFOBRAS], se precisó que la ejecución de la obra culminó el 30 de setiembre de 2016, siendo recibida el 21 de octubre de ese mismo año. En tal sentido, es incongruente que el señor Roger Daniel Aldana Chero haya laborado hasta el 13 de noviembre de 2016.
- Indicó que, a fin de acreditar la experiencia del señor Ysidro Díaz Alarcón, propuesto como Jefe de supervisión de obra, el Consorcio Adjudicatario presentó -a folios 208- el Contrato de consultoría de obra, en el proyecto “Mejoramiento de OS Servicios del mercado de Abastos Callayuc, distrito de Callayuc – provincia de Cutervo – departamento de Cajamarca”. Al respecto, indicó que, al tratarse de un contrato de consultoría de obra, la



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

experiencia proveniente no sería válida, pues dicho contrato no significa que el mismo consultor haya sido el profesional designado como supervisor de obra.

- Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, indicó que, la oferta del Consorcio Adjudicatario debería ser declarada descalificada, pues el comité valoró como válidos todos los factores de evaluación, asignándole un puntaje total de 100 puntos. En relación a la experiencia en la especialidad adicional del personal, indicó que se ha consignado la misma experiencia cuestionada anteriormente, por lo tanto, no corresponde otorgarle puntaje.
 - El Consorcio Adjudicatario ofertó el monto de S/ 750 677.39; sin embargo, su representada ofertó un monto menor, el cual coincide con el límite inferior. Por lo tanto, se debe recalcular el puntaje de la evaluación económica del Consorcio Adjudicatario otorgándole el puntaje de 94.737 puntos.
 - Finalmente, solicitó que, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.
3. Por medio del decreto del 8 de abril de 2026, debidamente notificado en el SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Impugnante 1 que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE.

Adicionalmente, se remitió el expediente a la Sexta Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 15 de abril de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en cuenta corriente expedido por el Banco BBVA, para su verificación y custodia.

Expediente N° 2224/2026.TCP

4. Mediante Escrito N° 1, presentado el 10 de abril de 2026, ante la Mesa de Partes



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo **el Tribunal**, el postor V&S Contratistas Generales S.A.C., en adelante **el Impugnante 2**, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

Para sustentar las pretensiones que realiza, ofrece los siguientes fundamentos:

- El Impugnante 2 indicó que la Entidad descalificó su oferta por diversos motivos. Primero, la Entidad alegó una supuesta inexactitud, pues presentó al personal clave como ingeniero; sin embargo, en otro documento de la oferta se indicó que dicho personal es ingeniero estructural. Al respecto, indicó que, la denominación consignada en el certificado “Ingeniero Estructural” no constituye incongruencia, sino que se encuentra alineada con las bases integradas, donde el cargo del profesional fue ese, siendo de profesión ingeniero civil. Es decir, la entidad confunde un cargo con una profesión.
- Respecto al Contrato N° 197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, indicó que, el periodo de prestación fue de un total de 245 días, de los cuales 210 corresponden a labores de supervisión y 35 como parte del período de ampliación de plazo excepcional aprobado.
- La Entidad indicó que, como parte de la experiencia del especialista en estructuras, presentó un documento en el que, se indica el factor “0.50”, lo que no permite determinar de manera objetiva la experiencia del personal clave.

Respecto a ello, indicó que el factor 0.50 constituye un criterio objetivo de proporcionalidad que, corresponde a una prestación de servicios a medio tiempo, permitiendo cuantificar la experiencia de manera clara y sin ambigüedades.

- La Entidad indicó que no consideró el equipamiento estratégico (Camioneta 4x4 Pickup), debido a que en el compromiso de alquiler es otorgado al Consorcio Integra. Al respecto, indicó que, se trata de un error material de carácter tipográfico, el cual no desvirtúa el contenido esencial del documento ni la acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico, más aún, cuando del propio documento se observa la vinculación directa con el objeto de la convocatoria.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- En el supuesto que el documento no sea válido, es incorrecto afirmar que habría sido suscrito por el propio postor, pues ha sido emitido por la empresa ASC JB Inversiones y Servicios Generales E.I.R.L., persona jurídica distinta e independiente a su representada.

Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario

- Indicó que, a folios 19 y 21, el Consorcio Adjudicatario presentó la documentación respecto a la representatividad de quien suscribe la oferta, sin embargo, se adjuntó un DNI que carece de legibilidad, pues presenta enmendaduras y distorsiones; lo que impide verificar de manera objetiva su autenticidad, identidad y validez jurídica.
 - En el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio, el señor Walter Javier Montalván Bernal, integrante del Consorcio Adjudicatario, incluye una declaración que restringe su responsabilidad vulnerando el principio de responsabilidad solidaria, pues limita su compromiso respecto de la elaboración y presentación de la oferta.
 - Indicó que, en la oferta económica, hay una incongruencia técnica en la determinación de la utilidad, toda vez que, declaró un porcentaje de 5%, pero lo aplica mediante un prorrateo mensual de 0.4166%, sin sustento técnico ni metodológico expreso. Señaló que, la metodología que empleó evidenció un cálculo incorrecto de la utilidad, generando inconsistencia y falta de trazabilidad, al no responder a su naturaleza como porcentaje aplicado directamente sobre el costo base.
5. Por medio del decreto del 13 de abril de 2026, debidamente notificado en el SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Impugnante 2 que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE.

Adicionalmente, se remitió el expediente a la Sexta Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 20 de abril de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en cuenta corriente expedido por el Banco BBVA, para su verificación y custodia.

EXPEDIENTES N° 2122/2026.TCP - N° 2224/2026.TCP (Acumulados)

6. Por medio del decreto del 14 de abril de 2026, se dispuso acumular los actuados del expediente administrativo N°2224/2026.TCP al Expediente N° 2122/2026.TCP.

Asimismo, se precisó que la audiencia pública se llevará a cabo el 20 de abril de 2026.

7. Mediante el Escrito N° 2, presentado el 15 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante 2, efectuó cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, en el siguiente sentido:
- Indicó que, a folios 295 de su oferta, el Consorcio Adjudicatario presentó, un certificado para acreditar la experiencia del señor Ysidro Díaz Alarcón, el cual, sería inexacto; pues en el mismo se indicó que el referido señor habría laborado como residente de obra desde el 15 de noviembre de 2024 hasta el 10 de diciembre de 2025, con un total de 391 días calendario, es decir, habría participado de manera continua en la obra durante el periodo señalado. Sin embargo, advierte que dicha información no es congruente ni exacta, ya que no existió una ejecución continua, sino periodos de suspensión. Asimismo, se determinó que el tiempo efectivo de ejecución fue menor al declarado, por lo que el certificado sería inexacto.
 - Preciso que, la experiencia del personal clave debe corresponder estrictamente a periodos efectivamente laborados, no siendo válido computar tiempos en los que no existió prestación real del servicio.
8. Mediante la Carta de Acreditación N° 06-2026-MPC, presentada el 17 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes, quienes harían uso de la palabra en la audiencia convocada.
9. Mediante el Informe Técnico N° 006-MPC-2026, presentado el 17 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad remitió argumentos para declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante 1 y descalificada la oferta del Impugnante 2.
10. Mediante el Escrito N° 3, presentado el 17 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante 2 acreditó a su representante, para realizar informe en la audiencia



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

programada.

11. Mediante el Escrito N° 2, presentado el 17 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Impugnante 1 acreditó a su representante, para realizar informe en la audiencia programada.
12. El 20 de abril de 2026, se llevó a cabo la audiencia programada, con la participación de los representantes del Consorcio Impugnante 1 y del Impugnante 2.
13. Mediante decreto del 20 de abril de 2026, a fin de contar con mayores elementos al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la siguiente información:

"(...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC:

- *Sírvase informar si el señor Ysidro Díaz Alarcón, ejerció labores en como supervisor de obra, en la referida obra [Mejoramiento de los servicios del Mercado de Abastos Callayuc, distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, con CUI N° 2454270], desde el 10 de febrero al 31 de marzo de 2020.*
- *Sírvase precisar el y/o los periodos, en los cuales, el señor Ysidro Díaz Alarcón ejerció el cargo de supervisor de obra, en la obra "Mejoramiento de los servicios del Mercado de Abastos Callayuc, distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, con CUI N° 2454270".*
- *Sírvase informar si, pese a las consideraciones expuestas en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el señor Ysidro Díaz Alarcón siguió ejerciendo sus labores como supervisor de obra en el "Mejoramiento de los servicios del Mercado de Abastos Callayuc, distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, con CUI N° 2454270".*

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE:

- *Sírvase informar si, desde el 24 de agosto al 22 de octubre de 2020, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructura en la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo especial en la Institución Educativa Especial San Pedro distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque - Lambayeque - Primera Etapa, Código Único de Inversiones N° 2321840", ejecutada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 015-2019-MPL/CS (PRIMERA CONVOCATORIA). De ser así, sírvase remitir documentación que, de cuenta de su participación.*
- *Sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Simplificada N° 015-2019-MPL/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*
- *Sírvase informar, si la empresa San José Contratistas y Servicios Generales S.A.C. le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 015-2019-MPL/CS (PRIMERA CONVOCATORIA), desde el 24 de agosto al 22 de octubre de 2020. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA:

Respecto del certificado i) detallado en los párrafos anteriores

- *Sírvase informar si, desde el 10 de junio al 8 de octubre de 2014, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de la IE 821133 Caserio Tambo Alto CP El Tambo", ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA. De ser así, sírvase remitir documentación que, de cuenta de su participación.*
- *De ser el caso, sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA, se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*
- *Sírvase informar, si el Consorcio El Tambo le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA, desde el 10 de junio al 8 de octubre de 2014. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*

Respecto del certificado ii) detallado en los párrafos anteriores

- *Sírvase informar si, desde el 13 de diciembre de 2013 al 12 de abril de 2014, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y equipamiento de la Institución educativa 82714 Caserio Tambillo bajo CP Llaucan distrito de Bambamarca provincia de Hualgayoc Cajamarca", ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA. De ser así, sírvase remitir documentación que, de cuenta de su participación.*
- *De ser el caso, sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA, se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*
- *Sírvase informar, si el Consorcio San José le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA, desde el 13 de diciembre de 2013 hasta el 12 de abril de 2014. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS:

- *Sírvase informar si, desde el 16 de julio hasta el 12 de diciembre de 2013, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la I.E. 10432 – Lajas – Chota - Cajamarca", ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP. De ser así, sírvase remitir documentación que, de cuenta de su participación.*
- *De ser el caso, sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP, se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*
- *Sírvase informar, si el Consorcio San José le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP, desde el 16 de julio hasta el 12 de diciembre de 2013. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA:

- *Sírvase informar si, desde el 4 de julio hasta el 13 de noviembre de 2016, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 16125 - Caserio Atoye, distrito de Pomahuaca - Jaen - Cajamarca. I Etapa. código SNIP N° 304314.", ejecutada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MDP-CS. De ser así, sírvase remitir documentación que, de cuenta de su participación.*
- *De ser el caso, sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MDP-CS, se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*
- *Sírvase informar, si el Consorcio Jaén le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MDP-CS, desde el 4 de julio hasta el 13 de noviembre de 2016. De ser el caso, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación.*

(...)".

14. Mediante Memorando N° D000158-2026-OECE-SDPC, presentado ante el Tribunal el 22 de abril de 2026, la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE, remitió la Carta N° 0010-2026-ERRS, a través de la cual, la señora Elsa Elena Rojas Soto, representante común del Consorcio M&R, informó que su representada fue no admitida por errores formales, sin otorgarle la opción a subsanar. Asimismo, indicó que, el comité efectuó una interpretación restrictiva de las bases.
15. A través del Escrito s/n, presentado el 22 de abril de 2026, el Impugnante 2 solicitó la continuación del trámite de los recursos de apelación, desestimando el escrito ingresado por el Consorcio M&R.
16. Mediante decreto del 23 de abril de 2026, se dispuso tomar conocimiento de la información remitida por la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE.
17. A través del decreto del 27 de abril de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
18. Mediante el Escrito N° 3, presentado el 27 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Impugnante 1 efectuó cuestionamientos a la oferta del Impugnante 2, en el siguiente sentido:
 - Señaló que el Impugnante 2 ofertó un monto menor al límite inferior, pues el



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

monto total de su estructura de costos es de S/ 706 020.08 (setecientos seis mil veinte con 08/100 soles), el cual es diferente al monto total de su oferta que asciende a S/ 711 168.06.

- Indicó que, en la estructura de costos, el Impugnante 2 agregó un monto adicional para la liquidación de obra, por lo tanto, su oferta debería ser no admitida.
 - Respecto a la experiencia correspondiente a los proyectos N° 2 y 8 del personal propuesto como especialista en estructuras por el Impugnante 2, indicó que dicha información podría contener información no concordante con la realidad; no obstante, a fin de evitar afirmaciones negligentes, precisó que se encuentra realizando las verificaciones correspondientes.
 - En tal sentido, indicó que, corresponde declarar no admitida o confirmar la descalificación de la oferta del Impugnante 2.
- 19.** Mediante el Oficio N° 321-2026-MPH-BCA/A, presentado el 28 de abril de 2026 ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Callayuc solicitó la ampliación de plazo para remitir la información requerida mediante decreto del 20 de ese mismo mes y año.
- 20.** Mediante el Escrito N° 6, presentado el 28 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante 2, presentó alegatos adicionales en el siguiente sentido:
- Indicó que no existe una modificación del esquema mixto, sino una correcta estructuración económica que diferencia los componentes de supervisión y liquidación conforme a las Bases Integradas. Asimismo, señaló que no hay inconsistencia matemática, ya que la suma de ambos componentes coincide con lo establecido en el Anexo N° 6, evidenciando coherencia y trazabilidad en los cálculos.
 - También precisó que, su oferta respeta la estructura de costos al considerar la liquidación como un componente independiente, por lo que el Resumen General no altera los TDR. Finalmente, indicó que la interpretación sobre la experiencia del especialista es restrictiva, dado que las Bases permiten acreditar experiencia en obras de edificación en general o similares, sin exigir coincidencia literal del cargo.
- 21.** Mediante decreto del 29 de abril de 2026, se declaró no ha lugar a la solicitud de la Municipalidad Distrital de Callayuc, de otorgarle plazo adicional para remitir la



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

información requerida mediante decreto del 20 de abril de 2026.

22. A través del decreto del 4 de mayo de 2026, se dejó sin efecto el decreto del 27 de abril del mismo año, y, se advirtió un posible vicio de nulidad pues el Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro no estaría debidamente motivada, en relación a la no admisión del Consorcio Impugnante 1.

Por dicha razón, se trasladó el posible vicio de nulidad a las partes, a efectos de que se pronuncien en el plazo de cinco (5) días hábiles.

23. Mediante el Escrito N° 7, presentado el 4 de mayo de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante 2 indicó que, el Anexo N° 6 del Consorcio Impugnante 1 sería incongruente.
24. Mediante el Escrito N° 7, presentado el 11 de mayo de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante 2 indicó lo siguiente:
- Solicitó que, no se declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección, en aplicación del principio de conservación del acto administrativo, previsto en el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444.
 - Indicó que el eventual defecto advertido, respecto a la motivación vinculada al Anexo N° 6, no constituye un vicio trascendente que altera el sentido material de la decisión adoptada. Indicó que, está claro que la no admisión del Consorcio Impugnante 1 se debe al incumplimiento relacionado al Anexo N° 4 y al Anexo N° 6, éste último relacionado con la consistencia y validez de la oferta económica.
 - Si bien, respecto del Anexo N° 6 pudiera considerar que la motivación no fue expuesta con mayor amplitud, dicha situación no genera automáticamente la nulidad del procedimiento, pues corresponde aplicar el numeral 14.2.1 del TUO de la Ley N° 27444, referido a que corresponde conservar el acto administrativo cuando el contenido material permanece válido y el resultado material del procedimiento resulta razonablemente inalterable.
 - En tal sentido, no existe afectación real al derecho de defensa ni situación de indefensión material, pues la Entidad indicó que la no admisión del Consorcio Impugnante 1 está vinculada a los Anexos N° 4 y N° 6.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- Indicó que, declarar la nulidad y retrotraer el procedimiento devendría en un acto jurídicamente inoficioso, contrario a los principios de eficacia, económica procedimental, celeridad y razonabilidad, sin posibilidad real de modificar el resultado final de evaluación.
 - Señaló que, el resumen general con liquidación da un total de S/ 703 982.07; sin embargo, el monto consignado en el Anexo N° 6 del Consorcio Impugnante 1 es de S/ 711 168.06. Dicha inconsistencia, afecta directamente la certeza, seriedad, congruencia y validez de la oferta económica, pues impide determinar de manera objetiva y fehacientemente cuál es el monto real ofertado.
 - Señaló que, del recálculo efectuado sobre los componentes económicos declarados por el Consorcio Impugnante 1, se evidencia que su oferta económica podría situarse por debajo del límite mínimo permitido, equivalente al 90% del valor referencial.
- 25.** A través del Escrito N° 4, presentado el 11 de mayo de 2026, ante el Tribunal, el Consorcio Impugnante 1 absolvió el traslado del posible vicio de nulidad, en el siguiente sentido:
- Señaló que, solo en el caso que, en esta sede recursiva se pretenda sostener que su oferta no cumplió con el Anexo N° 6, ello configuraría un vicio de nulidad por falta de motivación, lo que obligaría a retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas, a fin de garantizar su derecho de defensa.
 - En caso se confirme que se trata de un error material, corresponde que el Tribunal resuelva tomando en consideración que la única causal de no admisión es la observación al Anexo N° 4.
 - Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, su representada cumplió con la presentación del Anexo N° 6, el cual cumple con lo requerido en las bases integradas.
 - Solicitó que, el Tribunal declare que el único motivo real de la no admisión de su oferta fue el Anexo N° 4, además que, el “no cumple” respecto de su Anexo N° 6 es un error material carente de motivación. En consecuencia, se declare su oferta como admitida.
 - En caso, se considere que el Anexo N° 6 fue causal de su no admisión, solicitó



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

que, se declare la nulidad parcial del acta y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas, a fin de que la Entidad garantice su derecho de defensa.

- En mérito al principio de eficacia y eficiencia, en caso se considere que el Anexo N° 6 fue causal de no admisión, solicitó se verifique que su Anexo N° 6 cumple con lo establecido en las bases y, por ende, se pueda conservar el acto, teniendo como admitida su oferta.

26. A través del decreto del 11 de mayo de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
27. Mediante el Oficio N° 364-2026-MPH-BCA/A que adjunta la Carta N° 88-2026-MPH-OGACYGD, presentados el 12 de mayo de 2025 ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc informó que no encontró información vinculada al requerimiento de información.
28. Mediante el Oficio N° 046-2026-MDL/GM.LATD, presentado el 13 de mayo de 2026 ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Lajas informó que no encontró el Certificado del 18 de diciembre de 2023. Además, indicó que el señor Roger Daniel Aldana Chero laboró como personal profesional técnico administrativo.

II. FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por el postor Consorcio Central Park (Consortio Impugnante N° 1) contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; y por el postor V& S Contratistas Generales S.A.C. (Impugnante N° 2) contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

2. El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

- a) *La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo.*

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT¹ y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco.

Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, los recursos de apelación han sido interpuestos respecto de una licitación pública para bienes, cuya cuantía de la contratación asciende a S/ 790 186.73 (setecientos noventa mil ciento ochenta y seis con 73/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlos.

- b) *Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.*

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de

¹ El procedimiento de selección fue convocado el 20 de octubre de 2025; por lo cual el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al caso concreto es el que se aprobó para el año 2025, el cual asciende a S/ 790,186.73 soles, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 260-2024- EF. En dicho caso, cincuenta (50) UIT equivalen a S/ 267 500.00 soles.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante 1 ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro efectuado a favor de este, y que posteriormente se otorgue la buena pro a favor de su representada.

Por su parte, el Impugnante 2 ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de los recursos no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

c) Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles.

De igual modo, según el literal c) del artículo 307 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y la inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación.

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública, los impugnantes contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 14 de abril de 2026, considerando que la buena pro fue publicada en el SEACE el 31 de marzo del mismo año.

Al respecto, del expediente fluye que el 7 de abril de 2026, el Consorcio Impugnante 1 interpuso su recurso impugnativo; en consecuencia, cumplió con los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

Asimismo, se aprecia que el 10 de abril de 2026, el Impugnante 2 interpuso su recurso impugnativo, cumplió con los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

- d) *El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.*

De la revisión del recurso de apelación del Consorcio Impugnante 1, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Fredy Flores Quintos, en calidad de representante común. Por su parte, del recurso de apelación del Impugnante 2, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Carlos Sánchez Díaz, en calidad de subgerente.

- e) *El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.*

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda inferirse y determinarse que el Consorcio Impugnante 1 y el Impugnante 2 se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

- f) *El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.*

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Consorcio Impugnante 1 y el Impugnante 2 se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- g) *El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.*

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante 1 ha cuestionado la decisión del comité de declarar no admitida su oferta y, adicionalmente, solicita se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y se disponga la continuación del procedimiento de selección, por lo que la impugnación no se encuentra inmersa en el presente supuesto de improcedencia.

Por su parte, de la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 2 ha cuestionado la decisión del comité de declarar descalificada su oferta y, adicionalmente, solicita se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario, por lo que la impugnación no se encuentra inmersa en el presente supuesto de improcedencia.

- h) *Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.*

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante 1 fue declarada no admitida en el procedimiento de selección. Por su parte, la oferta del Impugnante 2 fue declarada descalificada en el procedimiento de selección.

- i) *No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.*

Por su parte, el Consorcio Impugnante 1 ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se disponga la continuación del procedimiento de selección.

El Impugnante 2 ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta, se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se disponga la continuación del procedimiento de selección.

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

- j) *El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal*



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación.

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante 1 y al Impugnante 2 en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección; por tanto, cuentan con legitimidad procesal e interés para obrar.

4. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

B. PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante 1 solicitó a este Tribunal lo siguiente:

- Se deje sin efecto la no admisión de su oferta.
- Se revoque el otorgamiento de la buena pro.
- Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario.
- Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

Por su parte, el Impugnante 2 solicitó lo siguiente:

- Se deje sin efecto la descalificación de su oferta.
- Se revoque el otorgamiento de la buena pro.
- Se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario.

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso tramitado inicialmente en el Expediente administrativo N° 2122/2026.TCP, fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 8 de abril de 2026; por lo cual, la absolución del recurso de apelación podía hacerse hasta el 13 del mismo mes y año.

Por su parte, en el caso del Expediente administrativo N° 2224/2026.TCP, el decreto de admisión del recurso, fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 13 de abril de 2026; por lo cual, la absolución del recurso de apelación podía hacerse hasta 16 del mismo mes y año.

Al respecto, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario no absolvió los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Impugnante 1 y el Impugnante 2.

6. En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes.

- Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante 1.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

- Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar descalificada la oferta del Impugnante 2.
- Determinar si corresponde desestimar la oferta del Consorcio Adjudicatario.
- Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección.

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

7. Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.
8. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato.
9. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante 1.

10. Considerando que el Consorcio Impugnante 1 cuestiona la no admisión de su oferta, corresponde analizar lo señalado por el comité en el “Acta de apertura, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”. En dicho documento, se indica lo siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Figura 1.

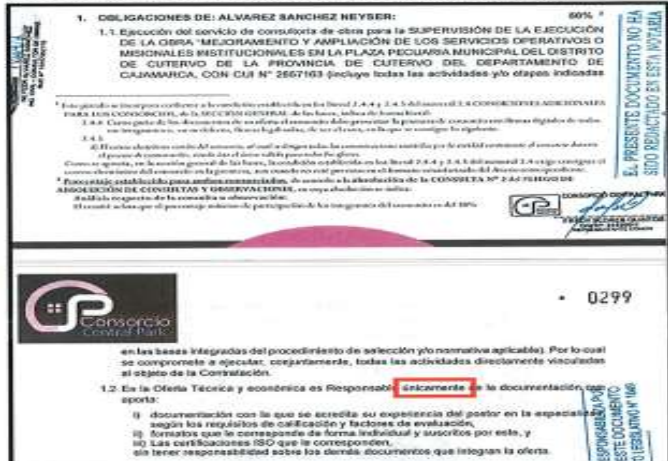
Justificación de la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante 1.

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS		CONSORCIO RECREACIÓN	CONSORCIO CENTRAL PARK	CONSORCIO SUPERVISOR JJ
		20392462105	10457352170	10443073227
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Si cumple	Si cumple	Si cumple
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona	No cumple	Si cumple	Si cumple
	jurídica copia del certificado de vigencia. En caso de personal natural el D.N.I.			
c)	Pacto de Integridad (Anexo N° 2)	Si cumple	Si cumple	Si cumple
d)	Declaración Jurada. (Anexo N° 3)	Si cumple	Si cumple	Si cumple
e)	Promesa de Consorcio (Anexo N°. 4)	No Cumple	No cumple	Si cumple
f)	Declaración de Desafectación de impedimento (Anexo 5)	No corresponde	No corresponde	No corresponde
g)	Precio de la Oferta. (Anexo N° 6)	No cumple	No cumple	Si Cumple
RESULTADO		No Admitida	No Admitida	Admitida

04	CONSORCIO CENTRAL PARK	De la revisión de los documentos del postor CONSORCIO CENTRAL PARK se observa que en la promesa de consorcio presentada; SOLAMENTE SE RESPONSABILIZA ÚNICAMENTE AL CONSULTOR: FLORES QUINTOS FREDY, de algunas
----	------------------------	--

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

	obligaciones, referidas a: documentación con la que se acredita la experiencia del postor en la especialidad, formatos que le corresponden de forma individual, las certificaciones ISO... sin tener responsabilidad sobre los demás documentos que integren la oferta, de acuerdo al siguiente detalle:  Excluyendo DE RESPONSABILIDAD AL CONSORCIADO ALVAREZ SANCHEZ NEYSER. De igual manera el postor FLORES QUINTOS FREDY, No se RESPONSABILIZA de las obligaciones de su CONSORCIADO (cabe entender que cuando hablamos del consorcio, nos referimos a la asociación entre dos (2) o más personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras que, en virtud al criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, deciden participar en un proceso de contratación y eventualmente, contratar con el Estado. Al respecto, las normas de contratación pública permiten la participación de los proveedores en conjunto, porque así propician el desarrollo eficiente de sus potencialidades, con el consiguiente beneficio a las Entidades que pueden contar con mayores alternativas de ofertas competitivas en un proceso de selección, logrando así los objetivos trazados en cada ejercicio fiscal, que finalmente incidirá
	(...) Es preciso indicar que las bases integradas, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones y anexos que éstas contengan, limitándose solamente actualizar la información necesaria. Asimismo, traemos a colación Resolución N° 1184-2011-TC-S4, que señala "Al respecto debe resaltarse que la formulación y presentación de las propuestas es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, por lo que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración deben ser asumidas por aquel, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado y diligencia. Se debe aclarar que es responsabilidad de los postores la formulación de sus ofertas; razón por la cual, en el caso en concreto el postor, de forma previa a la presentación de su oferta a través del SEACE, debió verificar que los documentos que la conformaban aportaban información clara, legible y congruente, tal como en parte de la sumilla de la Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N°. 2178-2019-TCE-S3, indica: "(...) Cabe añadir que es responsabilidad de los postores la formulación de sus ofertas..." además que: "...previa a la presentación de su oferta a través del SEACE, debió verificar que los documentos que la conformaban aportaban información clara, congruente y legible..." Por lo tanto, el postor es NO ADMITIDO.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Nota: Extraído de la página 2 del Acta.

Como se aprecia, el comité declaró descalificada la oferta del Consorcio Impugnante 1 al establecer que dicho postor no cumplió la presentación de los Anexos N° 4 y el Anexo N° 6 [esto último solo aparece en el cuadro de evaluación].

11. Al respecto, el Consorcio Impugnante 1 cuestionó la decisión del comité de no admitir su oferta, por un supuesto incumplimiento del Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio. Señala que las bases integradas únicamente exigían la presentación de dicho anexo como requisito de admisión, estableciendo además un máximo de dos (2) integrantes en el consorcio. En ese sentido, sostiene que cumplió plenamente con dicha exigencia al presentar el Anexo N° 4, mediante el cual ambos consorciados asumieron obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación y precisaron responsabilidades específicas relacionadas únicamente con el contenido de la oferta.

Asimismo, cuestiona que, el comité sustentó su decisión en la Resolución N° 985-2024-TCE-S5, argumentando que esta se refiere a un recurso de reconsideración y no al análisis de una promesa formal de consorcio como requisito de admisión de ofertas, por lo que habría sido aplicada fuera de contexto. En contraste, trajo a colación, las Resoluciones N° 2452-2025-TCE-S5 y 6232-2025-TCE-S5, las cuales — según refiere— sí abordan supuestos similares relacionados con la no admisión de ofertas por observaciones a la promesa de consorcio

12. A su turno, la Entidad indicó los mismos argumentos que sustentaron la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1.
13. Atendiendo a la controversia planteada, resulta pertinente remitirnos a las bases integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente.
14. En concordancia con ello, del análisis del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad estableció como documento obligatorio para la admisión de las ofertas la presentación del Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio y el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, según se muestra a continuación:

Figura 2.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Documentación de presentación obligatoria para la admisión de ofertas.

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

(...)

- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 4)**

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento **(Anexo N° 5)**, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento.

- g) Oferta económica **(Anexo N° 6)**. En caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En la oferta económica se incluye la estructura de costos, en el caso de consultoría de obras y de mantenimiento vial que incluye el diseño de la operación y mantenimiento.

Nota: Extraído de las páginas 19 y 20 de las bases integradas.

Tal como puede observarse, los postores debían presentar el Anexo N° 4 – Promesa de consorcio y el Anexo N° 6 – Oferta económica.

15. En este punto, es importante precisar que, de la revisión del acta correspondiente [Figura 1], se advierte que la Entidad declaró no admitida la oferta del Consorcio Impugnante 1 por presuntos incumplimientos relacionados tanto con el Anexo N° 4 – Promesa Formal de Consorcio como con el Anexo N° 6; no obstante, de la fundamentación desarrollada por la Entidad, se aprecia que, esta se encuentra orientada únicamente a sustentar las observaciones referidas al Anexo N° 4, sin que se haya expuesto motivación específica respecto del supuesto incumplimiento vinculado al Anexo N° 6.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

16. Teniendo en cuenta lo señalado, este Tribunal advirtió un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, debido a que el comité no habría motivado adecuadamente la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1, pues, si bien en el acta correspondiente se indicó que dicha decisión obedecía a presuntos incumplimientos relacionados con el Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio y el Anexo N° 6, la fundamentación desarrollada por la Entidad se limitó únicamente a sustentar las observaciones referidas al Anexo N° 4, sin exponer motivación específica respecto del supuesto incumplimiento vinculado al Anexo N° 6.

Por dicha razón, se trasladó el posible vicio de nulidad a las partes del presente procedimiento administrativo, a efectos de que se pronuncien en el plazo de cinco (5) días hábiles

17. Sobre este punto, el Consorcio Impugnante 1 ha indicado que, solo en el caso que, en esta sede recursiva se pretenda sostener que su oferta no cumplió con el Anexo N° 6, ello configuraría un vicio de nulidad por falta de motivación, lo que obligaría a retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas, a fin de garantizar nuestro derecho de defensa.

En caso se confirme que se trata de un error material, corresponde que el Tribunal resuelva tomando en consideración que la única causal de no admisión es la observación al Anexo N° 4.

18. Por su parte, el Impugnante 2 ha solicitado que, no se declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección, en aplicación del principio de conservación del acto administrativo, previsto en el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444.

Indicó que el eventual defecto advertido, respecto de la motivación vinculada al Anexo N° 6, no constituye un vicio trascendente capaz de alterar el sentido material de la decisión adoptada. Asimismo, precisó que la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1, obedece al incumplimiento de lo previsto en el Anexo N° 4 y en el Anexo N° 6, este último referido a la consistencia y validez de la oferta económica presentada.

19. Cabe precisar que la Entidad no ha remitido su absolución al traslado del presunto vicio de nulidad.
20. En el presente caso, se advierte que el comité, en el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”, correspondiente al procedimiento de selección, indicó que el Consorcio



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Adjudicatario 1 no cumplió con los Anexos N° 4 y N° 6; sin embargo, de la lectura efectuada al sustento de dicha decisión, se advierte que, únicamente se encuentran los motivos, por lo que, el Anexo N° 4 no cumpliría con los requisitos de las bases integradas, sin realizar ninguna motivación en torno al porqué el Anexo N° 6 tampoco cumplía con las exigencias de las Bases.

21. Tal omisión resulta relevante, pues impide conocer de qué manera el comité arribó a la decisión consignada en el Acta y, por tanto, verificar si la no admisión realizada se ajustó o no a las bases integradas. En ese sentido, la falta de una motivación clara y específica, respecto de todos los extremos observados, pudo limitar el sustento del recurso impugnativo planteado por el Consorcio Impugnante 1, en la medida que este se circunscribió únicamente a cuestionar las observaciones efectuadas al Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio, pese a que en el Acta [Figura 1] también se consignó un presunto incumplimiento relacionado con el Anexo N° 6. Así, solo indicar que no cumple con dichos anexos, no constituye -por sí mismo- una motivación suficiente, en tanto no exterioriza las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión adoptada.
22. En ese sentido, la omisión en la que incurrió el comité no permite advertir si este efectuó una revisión integral de la documentación presentada por el Consorcio Impugnante 1, ni cuáles fueron las razones concretas que sustentan la no admisión de la oferta respecto de los anexos observados, toda vez que, de los dos presuntos incumplimientos consignados, únicamente se desarrolló la fundamentación correspondiente a uno de ellos. La ausencia de justificación respecto del segundo extremo [Anexo N° 6] genera incertidumbre sobre la forma en que se condujo la etapa de admisión, pues la decisión no estuvo acompañada de los elementos mínimos necesarios para comprender el razonamiento seguido. En el presente caso, ello afecta la transparencia del procedimiento y configura una actuación que incide en la validez de la decisión adoptada por el comité.
23. Sobre el particular, cabe traer a colación que, en virtud del principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, las entidades están obligadas a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

En concordancia con ello, el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, prevé uno de los presupuestos de validez del acto administrativo denominado



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

motivación, en virtud del cual el acto emitido por la autoridad pública debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, en el artículo 6 de dicho cuerpo normativo se dispone que la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Por tales razones, la motivación como elemento esencial del acto para su validez, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción.

24. En el ámbito de las decisiones adoptadas en un procedimiento de selección, resulta imperativo que el órgano competente para efectuar la conducción del mismo, ejerza el poder que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual debe exponer las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, pues así los administrados tendrían la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la evaluación, no admisión o descalificación de sus ofertas, y de considerarlo pertinente, contradecir dichas actuaciones a través de la interposición de un recurso de apelación.
25. Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de corregir actos contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Por tanto, debe advertirse que los numerales 70.1 y 70.2 del artículo 70 de la Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal, por interposición del recurso de apelación, declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.

De la misma forma, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento prescribe que, al ejercer su potestad resolutive, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

26. En ese sentido, la actuación del comité, referida a la decisión de no admitir la oferta del Consorcio Impugnante 1 —contenida en el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”, correspondiente al procedimiento de selección — se encuentra viciada, pues tiene un defecto en la motivación; ello, debido a que no se precisaron de manera integral las razones que sustentaron la no admisión del Consorcio Impugnante 1, pues no se indicó de forma completa el sustento de la decisión adoptada, toda vez que, pese a haberse consignado dos supuestos incumplimientos, únicamente se desarrolló la motivación correspondiente a uno de ellos.

Lo anterior revela una afectación a los principios de legalidad, publicidad, transparencia y facilidad de uso, e igualdad de trato, establecidos en los literales a), g), i) y k) del artículo 5 de la Ley, así como el artículo 6 del TUO de la LPAG.

27. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, **corresponde declarar de oficio la nulidad parcial del “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”, en lo que respecta solo a la revisión de la admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1, retrotrayéndose el procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas, solo respecto de la oferta de dicho impugnante**, a efectos que el comité motive debidamente su



Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

análisis y decisión, debiendo continuar con el procedimiento teniendo en cuenta lo resuelto en el presente pronunciamiento.

Cabe mencionar que, conforme al numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG, la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario; por tanto, la nulidad declarada solo afecta el análisis realizado respecto de la oferta del Consorcio Impugnante 1.

28. La nulidad declarada, evidentemente, deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario; asimismo, carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de este.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar descalificada la oferta del Impugnante 2.

29. Considerando que el Impugnante 2 cuestiona la descalificación de su oferta, corresponde analizar lo señalado por el comité en el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”, correspondiente al procedimiento de selección. En dicho documento, se indica lo siguiente:

Figura 3.

Justificación de la descalificación de la oferta del Impugnante 2.

02	V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1. De la revisión de la información referido al personal clave: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS; en el folio 727, el postor consigna información inexacta, ya que consigna el personal clave como: INGENIERO ESTRUCTURAL; sin embargo, se
----	--	---

--



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

		contradice con el folio 722 y folio 720 que claramente indica que dicho persona clave es INGENIERO CIVIL contradiciéndose en todos sus extremos con el perfil profesional de dicha persona clave: CERTIFICADO DE TRABAJO El que suscribe, representante legal de DAVILA RUIZ OSCAR DAVID con RUC N° 1816793681, CERTIFICA: Que el Ing. ABEL ROGERIO MOSCOL SRDNCANO, identificado con DNI N° 16482962, y Registro de CP N° 35999, ha desempeñado el cargo de INGENIERO ESTRUCTURAL para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. N° 6946 VIRGEN DE FÁTIMA, SAN JUAN DE MERAFLORES, LIMA - LIMA". <table border="1"><tr><td>SITUACIÓN</td><td>PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td>CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA</td><td>SEGUNDA PROMESA</td></tr><tr><td></td><td>CONTRATO N° 181-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO</td></tr><tr><td></td><td>RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 089-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO</td></tr><tr><td></td><td>9550</td></tr><tr><td>INGRESOS TOTAL DE LA OBRA SUPERVISADA</td><td>5'948,792 u.m.v.</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL DEL TERREJO</td><td>2,807,409 m²</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL CONSTRUIDA</td><td>2,113,57 m²</td></tr><tr><td>Final</td><td>Finalizada</td></tr><tr><td>Plazo</td><td>33</td></tr><tr><td>Plazo de Ejecución de obra</td><td>344 días calendario</td></tr></table> Se deja constancia que el INGENIERO ESTRUCTURAL, se desempeñó como especialista en Estructuras, conforme al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 022-2016/0000 - ARQUITECTO / CONSULTOR Y ADENDA N° 01, prestó sus servicios entre el 04/01/2016 hasta el 15/03/2020 (fecha de paralización de obra por cuarentena COVID-19) y del 03/08/2020 al 22/01/2021, período de ejecución de obra hasta fecha de término de plazo contractual, por un plazo de prestación total de 344 días calendario de los cuales 216 días calendario del periodo contractual y 128 días calendario como parte del periodo de Ampliación de Plazo Excepcional Aprobada por RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 089-2020-MINEDU/MDI-PROYECTO-USEO;	SITUACIÓN	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	SEGUNDA PROMESA		CONTRATO N° 181-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO		RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 089-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO		9550	INGRESOS TOTAL DE LA OBRA SUPERVISADA	5'948,792 u.m.v.	ÁREA TOTAL DEL TERREJO	2,807,409 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	2,113,57 m²	Final	Finalizada	Plazo	33	Plazo de Ejecución de obra	344 días calendario
SITUACIÓN	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA																							
CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	SEGUNDA PROMESA																							
	CONTRATO N° 181-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO																							
	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 089-2016-MINEDU/MDI-PROYECTO																							
	9550																							
INGRESOS TOTAL DE LA OBRA SUPERVISADA	5'948,792 u.m.v.																							
ÁREA TOTAL DEL TERREJO	2,807,409 m²																							
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA	2,113,57 m²																							
Final	Finalizada																							
Plazo	33																							
Plazo de Ejecución de obra	344 días calendario																							
		En consecuencia, el personal clave propuesto como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: solo CUMPLE CON ACREDITAR 590 DÍAS de experiencia, por lo que no cumple con acreditar el requisito de calificación establecidos en las bases, ya que claramente indica que debe contar con una experiencia de 24 meses o dos años; por lo que es descalificado. (...)																						

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

2. Por otro lado, se evidencia que el postor no cumple con acreditar fehacientemente el equipamiento estratégico (CAMIONETA 4 X 4 PICK UP); ya que erróneamente consigna lo siguiente:

COMPROMISO DE ALQUILER DE CAMIONETA

SEÑORES: **CONSORCIO INTEGRAL**

Referencia: **CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 03-2025-MPOCS**

Se que suscribo, señor GASTELU PERRES JOSE DELMAR, con DNI N° 45329068 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA A CONSULTORES GASTELU S.A.C. CON RUC 2080900000, DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE EL COMPROMISO DADO EN ALQUILER EN VEREDAS (H) CAMIONETA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MARKA: **TOYOTA**

2- MODELO: **RELLIX**

3- PLACA: **51Q-094**

3- SERIE: **MR00C32000045809**

Como se puede evidenciar, el postor consigna compromiso de Alquiler de camioneta al CONSORCIO INTEGRAL, el mismo que en ninguno de sus extremos es el postor a dicho procedimiento. Además, en el folio 745, el postor de manera inconsistente y tratando de sorprender al comité presenta lo siguiente:

SEÑORES: **SES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**
J. Rodríguez de Huayta 608-0000000000

Asunto: **Carta de Compromiso de alquiler y/o compromiso de venta**

Referencia: **CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 03-2025-MPOCS**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, reciba usted un cordial saludo. En atención al proceso de selección citado en la referencia, cumplimos con recibir Carta de Compromiso de alquiler y/o compromiso de venta que requiere el equipamiento que se detalla a continuación:

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	CANTIDAD
Tractor de Tracción Oruga (TTO)	1
Camioneta 4x4	1
Equipo de transporte a motor	1
Tractor a diesel	1

El cual estará garantizando la disponibilidad en perfecto estado y condiciones de uso para la ejecución del contrato de consultoría de Obra, en caso obtenga la buena PRO del concurso público de consultoría de obra N° 03-2025-MPOCS, de conformidad con el literal 8.3. del numeral 3.25.2, pág. N° 64 de las bases, objeto del procedimiento.

Aclaración:

ANEXO 1: **CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER Y/O COMPROMISO DE VENTA**

Como se puede evidenciar, dicho documento no tiene asidero legal ya que erróneamente y tratando de sorprender al comité consigna CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER Y/O COMPROMISO DE VENTA; en consecuencia, se e aclara al postor que las bases son claras y para acreditar el equipamiento estratégico se realiza mediante:

Copia simple de los documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el equipamiento estratégico estará disponible para la ejecución del contrato.

En ninguno de sus extremos consigna que se pueda acreditar con carta y más aún si consigna compromiso de alquiler y/o compromiso de venta, debió consignar con COMPROMISO DE ALQUILER o COMPROMISO DE VENTA por separado. Además, dicho documento es suscrito por CARLOS SANCHEZ DIAZ el mismo que es el postor al procedimiento de selección, mostrando de esta manera y tratando de sorprender al comité de evaluadores, por lo que no acredita fehacientemente el equipamiento estratégico: camioneta pick up 4 x 4, por tanto, es descalificado.

Como se puede evidenciar el postor no consigna y ni acredita fehacientemente la propiedad, compromiso de alquiler o compromiso de compra venta ni ningún documento que acredite fehacientemente la disponibilidad para la ejecución del servicio de consultoría de obra de la CAMIONETA PICK UP

Nota: Extraído de la página 2 del Acta.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Como se aprecia, el comité declaró no admitida la oferta del Impugnante 2 por dos razones: (i) no cumple con acreditar el equipamiento estratégico, (ii) no cumple con acreditar la experiencia del especialista en estructuras.

Considerando lo expuesto precedentemente, corresponde estructurar el presente punto controvertido según los dos cuestionamientos formulados por el comité.

a) *Respecto a que no cumpliría con acreditar el equipamiento estratégico*

30. En cuanto a este cuestionamiento, el Impugnante 2 ha señalado que, el comité descalificó su oferta, pues el compromiso de alquiler (Camioneta 4x4 Pickup) ha sido otorgado a favor del Consorcio Integra. Al respecto, indicó que, se trata de un error material de carácter tipográfico, el cual no desvirtúa el contenido esencial del documento ni la acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico, más aún, cuando del propio documento se observa la vinculación directa con el objeto de la convocatoria.
31. A su turno, la Entidad ha trajo a colación los mismos argumentos que sustentaron la descalificación de la oferta del Impugnante 2.
32. A fin de esclarecer la controversia aludida, resulta pertinente traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los participantes y/o postores, así como la Entidad al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.
33. En ese sentido, del acápite B.3 del numeral 3.26.2 – Requisitos de calificación, contenido en el Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad exigió lo siguiente:

Figura 4.
Equipamiento estratégico

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	CANTIDAD
Equipo de Topografía (Estación Total)	1
Camioneta 4x4 Pick Up	1
Equipo de cómputo o laptop	2
Plotter a Color	1

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible para la ejecución del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoría de obras.

Nota: Extraído de las bases integradas del procedimiento de selección

Tal como puede observarse, se requirió como parte del equipamiento estratégico: entre otros, una (1) camioneta 4x4 Pick up. Respecto de su acreditación, se estableció que esta debía efectuarse mediante documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra, venta o alquiler, u otros que acrediten que el equipamiento estará disponible para la ejecución del contrato.

34. En virtud de lo expuesto, corresponde analizar la oferta presentada por el Impugnante 2, a fin de determinar si cumple con las disposiciones contenidas en las bases integradas y si, en consecuencia, resulta atendible el cuestionamiento planteado por el comité.
35. En tal contexto, para acreditar la camioneta Pick up 4x4, el Impugnante 2 presentó la siguiente documentación:

Figura 5.

Compromiso de alquiler de camioneta



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

<u>COMPROMISO DE ALQUILER DE CAMIONETA</u>	
SEÑORES	: CONSORCIO INTEGRA
Referencia	: CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 03-2025-MPC/CS
La que suscribe, señor GASTELO FEBRES JOSE DILMAR, CON DNI N° 45329006 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORES & CONSULTORES GASFEB SAC, CON RUC: 20603083106, DECLARO BAJO JURAMENTO; QUE ME COMPROMETO DAR EN ALQUILAR UN VEHICULO (01) CAMIONETA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	
MARCA	: TOYOTA.
➤ MODELO	: HILUX.
➤ PLACA	: S1Q-894.
➤ SERIE	: MR0ER32GXE6045489.
Se Anexa tarjeta de Propiedad.	
JAÉN 27 DE FEBRERO, DEL 2026.	
 GASTELO FEBRES JOSE DILMAR REPRESENTANTE CONSTRUCTORES & CONSULTORES GASFEB SAC	

Nota: Extraído de la oferta del Impugnante 2

De la revisión conjunta del documento antes descrito, esta Sala advierte que el Impugnante 2 no acreditó de manera fehaciente la disponibilidad de la camioneta 4x4 pick up exigida en las Bases Integradas. En efecto, el único documento presentado, consistente en el Compromiso de Alquiler de fecha 27 de febrero de 2026, está dirigido al Consorcio Integra y no al Impugnante 2 [V&S Contratistas Generales S.A.C.], por lo que, se aprecia que dicho documento no acredita de manera válida la disponibilidad del vehículo a favor de este último.

36. En este punto es importante señalar que, no resulta atendible lo alegado por el Impugnante 2, en el sentido de que se trata de un error material de carácter tipográfico; ello, en la medida que este Colegiado observa que, se trata de una inconsistencia que incide directamente en el contenido esencial de su oferta. En efecto, el Compromiso de Alquiler presentado no se encuentra emitido a favor del Impugnante 2, sino a favor de un tercero distinto, lo cual impide acreditar válidamente la disponibilidad del vehículo exigido en las Bases Integradas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

En ese sentido, la ausencia de vinculación del documento con el Impugnante 2 no constituye una observación formal subsanable, sino que evidencia que no se cumplió con acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico en los términos exigidos por las Bases, requisito que resulta esencial para que su oferta sea calificada.

37. Llegado a este punto, es necesario precisar que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin de que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección o el Tribunal interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar información alguna.
38. En aplicación de dicho criterio, no corresponde a este Tribunal presumir que la discrepancia advertida constituya un error material, ni tampoco que el Impugnante 2 cuente efectivamente con la disponibilidad del equipamiento exigido. Lo cierto es que el documento presentado fue emitido a favor de un tercero distinto (otra empresa/consorcio) y no a favor del Impugnante 2, por lo que no acredita la disponibilidad del equipo a su favor.
39. En esa medida, esta Sala concluye que el Impugnante 2 no logró acreditar, en los términos exigidos por las bases integradas, la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
40. En virtud de lo expuesto, se concluye que el comité actuó conforme a la normativa vigente al determinar que el Impugnante 2 no habría acreditado correctamente el requisito de calificación "Equipamiento estratégico". Por lo tanto, corresponde **ratificar la decisión y confirmar la descalificación de la oferta del Impugnante 2** y, en consecuencia, declarar **infundado** el recurso en este extremo.
41. De otro lado, atendiendo a que el Consorcio Impugnante no ha logrado revertir su condición de descalificado, este no ha adquirido la condición de postor hábil, y, en consecuencia, carece de legitimidad procesal para solicitar que se revoque la



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

buena pro que se otorgó al Consorcio Adjudicatario, razón por la cual, en atención al literal g) de artículo 308 del Reglamento, **corresponde declarar improcedente el recurso de apelación en el extremo señalado, por lo que, no corresponde continuar con el análisis del presente punto controvertido.**

42. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es importante precisar que, respecto a la observación formulada en el acta [Figura 3] sobre la documentación del especialista en estructuras, la Entidad habría señalado la existencia de presunta información inexacta, debido a que en la documentación presentada se consigna al profesional como ingeniero civil [folio 727]; sin embargo, en el certificado de trabajo [Folio 720] que adjunta advierte que, el referido profesional se desempeñó en el cargo de ingeniero estructural.

Al respecto, corresponde distinguir entre la profesión u ocupación del personal propuesto y el cargo o función desempeñada en el marco de una determinada experiencia laboral. En tal sentido, el hecho de que el profesional haya ejercido funciones vinculadas al cargo de ingeniero estructural no configura, por sí mismo, una contradicción ni permite advertir la existencia de información inexacta en la documentación presentada, más aún cuando la denominación de “ingeniero estructural” alude al puesto o cargo y no a la formación académica [ingeniero civil]. Por consiguiente, este Tribunal no advierte indicios que den cuenta de información no acorde a la realidad.

Tutela Jurisdiccional: sobre el presunto quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.

43. Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando que el Consorcio Impugnante 1 ha formulado cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario vinculados a una posible vulneración del principio de presunción de veracidad en la acreditación de la experiencia de su personal clave: Jefe de supervisión de obra y especialista en estructuras, corresponde que este Colegiado emita pronunciamiento sobre dichos extremos, a fin de determinar si la documentación presentada se ajusta o no a la realidad.

a) *Respecto al jefe de supervisión de obra*

Constancia de servicio del 30 de setiembre de 2020

44. Para sustentar la primera experiencia del Jefe de supervisión de obra, el Consorcio Adjudicatario presentó la Constancia de Servicio del 30 de setiembre de 2020,

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

emitida a favor del señor Ysidro Díaz Alarcon, por haber laborado como supervisor de obra en el “Mejoramiento de los servicios del mercado de abastos Callayuc, distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca con CUI N° 2454270” desde el 10 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2020 y desde el 1 de junio de 2020 al 30 de setiembre de 2020, cuyo contenido se cita a continuación:

Figura 6.

Constancia de Servicio del 30 de setiembre de 2020



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CALLAYUC
PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

CONSTANCIA DE SERVICIO

El que suscribe, Ing. Wily Campos Rojas, en calidad de Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Callayuc.

HACE CONSTAR:

Que el Ing. Ysidro Díaz Alarcón con colegiatura n° 46641, ha cumplido con realizar las labores de Supervisor de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CALLAYUC, DISTRITO DE CALLAYUC-PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N° 2454270", y ha cumplido a cabalidad y responsabilidad de acuerdo a las obligaciones de los contratos suscritos, bajo las siguientes condiciones:

Contrato de Consultoría de Obra n° 002-2020-MDC Supervisión de ejecución de obra.	
Periodo del servicio: 10/2/2020 al 31/03/2020	= 1.75 meses,
Importe cancelado	= S/. 6,900.00
Adenda N° 01-2020	
Periodo del servicio: 01/6/2020 al 30/09/2020	= 4.00 meses,
Importe cancelado	= S/. 16,560.00
Penalizaciones	: No incurrió en penalidades

Se expide la presente constancia de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Callayuc, 30 de Setiembre del 2020

Atentamente,


WILY CAMPOS ROJAS
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural


CONSORCIO SUPLENTE (S/S)
Grupo Municipal de San Roque
CUI N° 2454270
REPRESENTANTE LEGAL

45. Al respecto, el Consorcio Impugnante 1 ha cuestionado el referido documento debido a que, uno de los plazos de prestación es del 10 de febrero al 31 de marzo de 2020, sin considerar la eventual paralización y/o suspensión de actividades que pudo haberse producido como consecuencia de las medidas dispuestas a nivel nacional por la pandemia del COVID-19.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

46. En tal sentido, este Tribunal requirió a la Municipalidad Distrital de Callayuc que informe, entre otros, si en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el señor Ysidro Díaz Alarcón siguió ejerciendo sus labores como supervisor de obra en la obra señalada anteriormente.
47. No obstante, la Municipalidad Distrital de Callayuc no remitió información que permita corroborar o desvirtuar el contenido del certificado cuestionado. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente traer a colación que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia a nivel mundial por coronavirus (covid-19).

En esa línea, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del covid 19 en el territorio nacional. En este contexto, se dispuso la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría.

Con relación a ello, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094- 2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Cabe precisar que, con el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, la emergencia nacional culminó el 27 de octubre de 2022.

48. Por tanto, no es congruente con la realidad asumir que, desde el 16 de marzo al 31 de marzo de 2020, de manera ininterrumpida, el señor Ysidro Díaz Alarcón se haya desempeñado como supervisor de obra, conforme a lo establecido en la constancia de servicio cuestionada, pues según la normativa detallada



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

anteriormente, al decretarse la inmovilización social, la obra se paralizó su ejecución desde el 16 de marzo de 2020.

Estando a lo expuesto, se ha evidenciado que, al haber presentado la constancia de servicio del 30 de setiembre de 2020 (folio 212 de la oferta del Consorcio Adjudicatario), la cual contiene información no acorde a la realidad, el Consorcio Adjudicatario ha quebrantado el principio de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los partícipes en los procedimientos de contratación se sujetan a las reglas de honestidad y veracidad.

b) Respecto al especialista en estructuras

Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020

49. Para sustentar la experiencia del Especialista de Estructuras propuesto, el Consorcio Adjudicatario presentó el Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020, en la que se declara que el señor Roger Daniel Aldana Chero prestó servicios como especialista en estructuras desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 22 de octubre de 2020, en la ejecución del proyecto *“Mejoramiento del servicio educativo especial en la institución educativa especial San Pedro, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque – Primera Etapa, Código Único de Inversiones N° 2321840”*, cuyo contenido se cita a continuación:

Figura 7.

Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6



50. Del citado certificado de trabajo se aprecia que el señor Roger Daniel Aldana Chero pretendía acreditar experiencia como Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto *"Mejoramiento del servicio educativo especial en la institución educativa especial San Pedro, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque – Primera Etapa, Código Único de Inversiones N° 2321840"*.
51. Por su parte el Consorcio Impugnante 1, indicó que el puesto de especialista en estructuras, no existió en las bases del procedimiento de selección del proyecto *"Mejoramiento del servicio educativo especial en la institución educativa especial San Pedro, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque – Primera Etapa, Código Único de Inversiones N° 2321840"*.
52. Ahora bien, este Colegiado consideró pertinente revisar la información registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación Simplificada N° 15-2019-MPL/1; advirtiéndose de la revisión de las bases correspondientes a dicho procedimiento de selección, que se requirió como personal clave propuesto, al siguiente profesional:

Figura 8.

Experiencia del plantel profesional clave

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
	<u>Requisitos:</u> Un (01) Ingeniero Residente de Obra 03 (tres) años de experiencia mínima como Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión y/o <u>jefe supervisor</u> de obra, en Obras iguales y/o <u>similares</u> . <u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Conforme puede observarse, atendiendo a la información registrada en el SEACE, puede colegirse que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 15-2019-MPL/1, convocada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

53. En ese sentido, se advierte que la información contenida en el certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020, no es concordante con la realidad, puesto que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 15-2019-MPL/1.

Estando a lo expuesto, se ha evidenciado que, al haber presentado el Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2020, referido a la experiencia del Especialista en estructuras, la cual contiene información no acorde a la realidad, el Consorcio Adjudicatario ha quebrantado el principio de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los partícipes en los procedimientos de contratación se sujetan a las reglas de honestidad y veracidad.

Certificado del 5 de noviembre de 2014

54. Para sustentar la experiencia del Especialista de Estructuras propuesto, el Consorcio Adjudicatario presentó el Certificado del 5 de noviembre de 2014, en el que se declara que el señor Roger Daniel Aldana Chero prestó servicios como especialista en estructuras desde el 10 de junio de 2014 hasta el 8 de octubre de 2014, en la ejecución del proyecto *"Mejoramiento de la I.E. N° 821133 Caserío Tambo Alto CP.P El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca"*, cuyo contenido se cita a continuación:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Figura 9.

Certificado del 5 de noviembre de 2014



55. Del citado certificado de trabajo se aprecia que el señor Roger Daniel Aldana Chero pretendía acreditar experiencia como Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto *"Mejoramiento de la I.E. N° 821133 Caserío Tambo Alto CP.P El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca"*.
56. Por su parte el Consorcio Impugnante 1, indicó que el puesto de especialista en estructuras, no existió en las bases del procedimiento de selección del proyecto *"Mejoramiento de la I.E. N° 821133 Caserío Tambo Alto CP.P El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca"*.
57. Al respecto, mediante decreto del 20 de abril de 2026, este Tribunal le requirió a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca informar i) si, desde el 10

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

de junio al 8 de octubre de 2014, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en la ejecución del referido proyecto, ii) si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA), se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, sírvase remitir documentación que acredite dicha situación, y iii) si el Consorcio El Tambo le comunicó a su representada que, el señor Roger Daniel Aldana Chero, desempeñó funciones en la obra ejecutada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA, desde el 10 de junio al 8 de octubre de 2014.

Al respecto, mediante el Oficio N° 364-2026-MPH-BCA/A, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca informó que no encontró información vinculada al requerimiento de información efectuado el 20 de abril de 2026.

58. Sin perjuicio de ello, este Colegiado consideró pertinente revisar la información registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA; advirtiéndose de la revisión de las bases correspondientes a dicho procedimiento de selección, que se requirió como personal clave propuesto, a los siguientes profesionales:

	➤ RESIDENTE DE OBRA: - Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado, con una antigüedad no menor de cinco años, deberá estar habilitado, acreditado con Título profesional, diploma de colegiatura y Certificado ó Declaración Jurada de Habilidad. - Tener Experiencia mínima acumulada de tres (03) años en obras similares como Ingeniero Residente y/o supervisor y/o Ingeniero Asistente de obra. - Se sustentará con Contratos y con el acta de recepción de obra (entidad pública); contrato (Residente con Contratista o Empresa con Entidad pública) y la conformidad de haber culminado el proyecto al 100% (entidad privada – ejecución obras por contrata). - El residente de obra propuesto no debe tener obras pendientes de ejecución a favor de la Municipalidad (residente o supervisor). ➤ ASISTENTE DE OBRA: - Ingeniero Civil colegiado, con una antigüedad no menor de dos años, deberá estar habilitado, acreditado con Título profesional, diploma de colegiatura y Certificado ó Declaración Jurada de Habilidad. - Tener Experiencia mínima acumulada de un (01) año en obras similares como Ingeniero Residente y/o supervisor y/o Ingeniero Asistente de obra. - Se sustentará con Contratos y con el acta de recepción de obra (entidad pública); contrato (Residente con Contratista o Empresa con Entidad pública) y la conformidad de haber culminado el proyecto al 100% (entidad privada – ejecución obras por contrata). - El asistente de obra propuesto no debe tener obras pendientes de ejecución a favor de la Municipalidad (residente o supervisor). <u>Se consideraran como obras similares:</u> Construcción, Ampliaciones y/o mejoramiento de infraestructuras sean públicos y/o privados: (Postas Médicas, Instituciones educativas, Hospitales, Locales Municipales, Locales Multiuso, etc.). ➤ MAESTRO DE OBRA: - Persona Natural calificada con certificado ocupacional como Maestro de Obra. - Tener Experiencia mínima acumulada de cinco (05) años en obras similares como Maestro de Obra. - Se sustentará con Contratos y/o constancias y/o certificados de trabajo. - El Maestro de obra propuesto deberá presentar declaración jurada de aceptación de participar como personal técnico en la obra.
---	--



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Conforme puede observarse, atendiendo a la información registrada en el SEACE, puede colegirse que, el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA, convocada por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

59. En ese sentido, se advierte que la información contenida en el certificado del 5 de noviembre de 2014, no es concordante con la realidad, puesto que el cargo de especialista en estructuras, no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 24-2014/CEP/MPH-BCA.

Estando a lo expuesto, se ha evidenciado que, al haber presentado el certificado del 5 de noviembre de 2014, referido a la experiencia del Especialista en estructuras, la cual contiene información no acorde a la realidad, el Consorcio Adjudicatario ha quebrantado el principio de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los partícipes en los procedimientos de contratación se sujetan a las reglas de honestidad y veracidad.

Constancia de trabajo del 10 de junio de 2014

60. Para sustentar la experiencia del Especialista de Estructuras propuesto, el Consorcio Adjudicatario presentó la constancia de trabajo del 10 de junio de 2014, en el que se declara que el señor Roger Daniel Aldana Chero prestó servicios como especialista en estructuras desde el 13 de diciembre de 2013 hasta el 12 de abril de 2014 en la ejecución del proyecto *“Mejoramiento y equipamiento de la I.e. N° 82714 del Caserío Tambillo Bajo CP Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca”*, cuyo contenido se cita a continuación:

Figura 10.

constancia de trabajo del 10 de junio de 2014



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

CONSTANCIA DE TRABAJO

La que suscribe Representante Legal del CONSORCIO "SAN JOSE",

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ROGER DANIEL ALDANA CHERO**, identificado con DNI N° 41564663 y con Registro CIP N° 111539, ha laborado para el Consorcio desde el 13/12/2013 hasta el 12/04/2014 (120 días calendarios), desempeñando las funciones de **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**, durante la Ejecución de la Obra: *"Mejoramiento y Equipamiento de La I.E. N° 82714 del Caserío Tambillo Bajo, CP. Llaucan, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca"*

El interesado, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, eficiencia y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente certificado, al interesado de acuerdo a lo solicitado para los fines que estime conveniente.

Chota, 10 de Junio del 2014

CONSORCIO "SAN JOSE"
[Firma]
Luis Enrique Romero
REPRESENTANTE LEGAL

61. Del citado certificado de trabajo se aprecia que el señor Roger Daniel Aldana Chero pretendía acreditar experiencia como Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto *"Mejoramiento y equipamiento de la I.E. N° 82714 del Caserío Tambillo Bajo CP Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca"*.
62. Por su parte el Consorcio Impugnante 1, indicó que el puesto de especialista en estructuras, no existió en las bases del procedimiento de selección del proyecto *"Mejoramiento y equipamiento de la I.e. N° 82714 del Caserío Tambillo Bajo CP Llaucan, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca"*.
63. Ahora bien, este Colegiado consideró pertinente revisar la información registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA; advirtiéndose de la revisión de las bases correspondientes a dicho procedimiento



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

de selección, que se requirió como personal clave propuesto, al siguiente profesional:

➤ RESIDENTE DE OBRA:
- Ingeniero Civil, colegiado, con una antigüedad no menor de dos años, deberá estar habilitado, acreditado con Título profesional, diploma de colegiatura y Certificado de Declaración Jurada de Habilidad. - Tener Experiencia mínima acumulada de Dos (02) años en obras similares como Ingeniero Residente. - Se sustentará con Contratos y con el acta de recepción de obra (entidad pública) contrato y la conformidad de haber culminado el proyecto al 100% (entidad privada). - El residente de obra propuesto no debe tener obras pendientes de ejecución a favor de la Municipalidad (residente o supervisor)

Conforme puede observarse, atendiendo a la información registrada en el SEACE, puede colegirse que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA, convocada por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

64. En ese sentido, se advierte que la información contenida en el certificado de trabajo del 10 de junio de 2014, no es concordante con la realidad, puesto que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 087-2013-CEP/MPH/BCA.

Estando a lo expuesto, se ha evidenciado que, al haber presentado el certificado de trabajo del 10 de junio de 2014, referido a la experiencia del Especialista en estructuras, la cual contiene información no acorde a la realidad, el Consorcio Adjudicatario ha quebrantado el principio de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los partícipes en los procedimientos de contratación se sujetan a las reglas de honestidad y veracidad.

Constancia de trabajo del 18 de diciembre de 2013

65. Para sustentar la experiencia del Especialista de Estructuras propuesto, el Consorcio Adjudicatario presentó la constancia de trabajo del 18 de diciembre de 2013, en el que se declara que el señor Roger Daniel Aldana Chero prestó servicios como especialista en estructuras desde el 16 de julio de 2013 hasta el 12 de

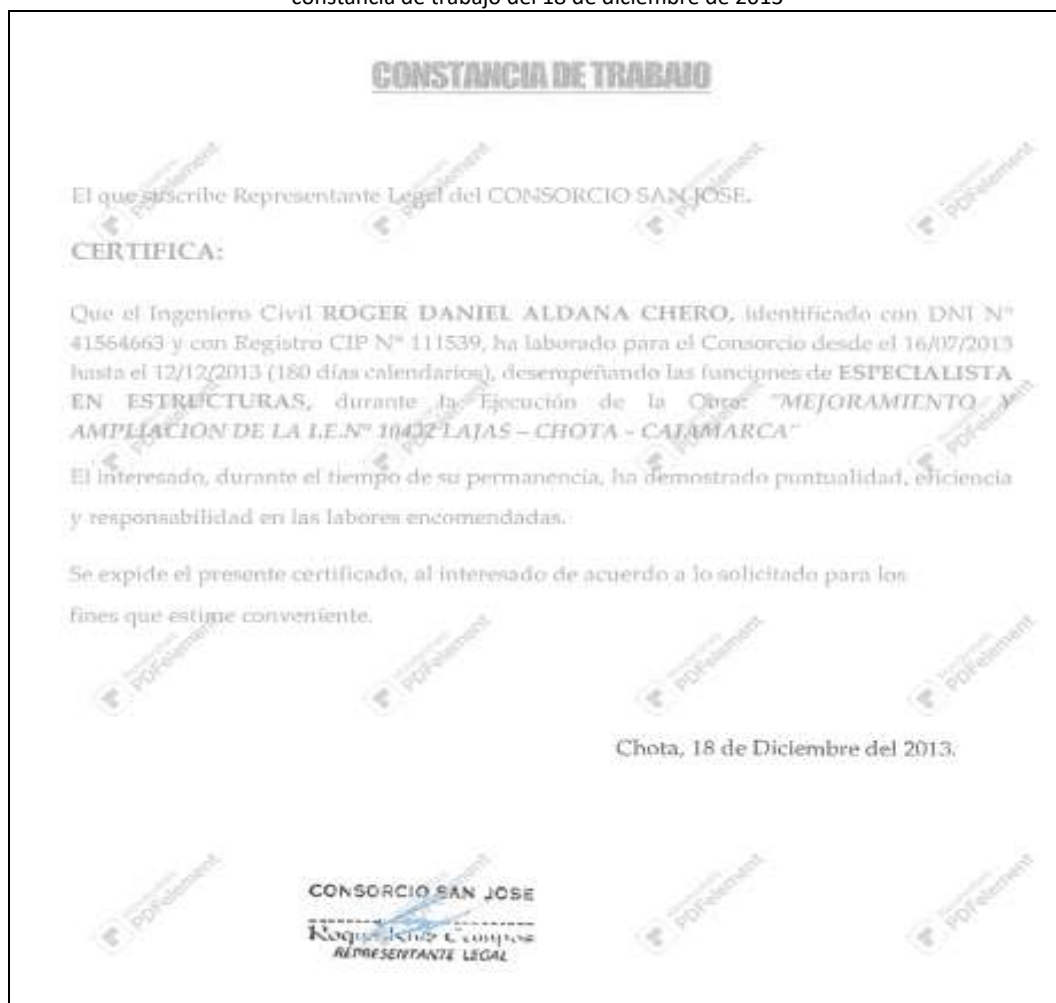
Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

diciembre de 2013 en la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 10432 Lajas – Chota - Cajamarca”, cuyo contenido se cita a continuación:

Figura 11.

constancia de trabajo del 18 de diciembre de 2013



CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe Representante Legal del CONSORCIO SAN JOSE:

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ROGER DANIEL ALDANA CHERO**, identificado con DNI N° 41564663 y con Registro CIP N° 111539, ha laborado para el Consorcio desde el 16/12/2013 hasta el 12/12/2013 (180 días calendario), desempeñando las funciones de **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**, durante la Ejecución de la Obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 10432 LAJAS – CHOTA - CAJAMARCA”**

El interesado, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, eficiencia y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente certificado, al interesado de acuerdo a lo solicitado para los fines que estime conveniente.

Chota, 18 de Diciembre del 2013.

CONSORCIO SAN JOSE
Rogelio J. C. C. C.
REPRESENTANTE LEGAL

66. Del citado certificado de trabajo se aprecia que el Roger Daniel Aldana Chero pretendía acreditar experiencia como Especialista en estructuras en la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 10432 Lajas – Chota - Cajamarca”.
67. Por su parte el Consorcio Impugnante 1, indicó que el puesto de especialista en estructuras, no existió en las bases del procedimiento de selección del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 10432 Lajas – Chota - Cajamarca”.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

68. En atención a ello, mediante decreto del 20 de abril de 2026, este Tribunal le requirió a la Municipalidad Distrital de Lajas que informe si, desde el 16 de julio hasta el 12 de diciembre de 2013, el señor Roger Daniel Aldana Chero, ejerció el cargo de Especialista en estructuras en el referido proyecto, y ii) sírvase indicar si, en el marco de la ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP, se dispuso contratar como personal adicional al señor Roger Daniel Aldana Chero. De ser así, se le requirió remitir documentación que acredite dicha situación.

En atención a ello, mediante el Oficio N° 046-2026-MDL/GM.LATD, la referida entidad informó que, el señor Roger Daniel Aldana Chero laboró como personal profesional técnico administrativo.

69. Sin perjuicio de ello, este Colegiado consideró pertinente revisar la información registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP; advirtiéndose de la revisión de las bases correspondientes a dicho procedimiento de selección, que se requirió como personal clave propuesto, a los siguientes profesionales:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

1. Ingeniero Residente:

El Profesional propuesto será un Ingeniero Civil deberá contar con una experiencia de tres años (03) como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obras en la ejecución de obras similares. (Mejoramiento y/o Construcción y/o rehabilitación de infraestructura de Centros Educativos, Centros Cívicos, Palacios municipales, Bibliotecas, Centros de Salud y/o Edificaciones en General Públicas o Privadas). dicha experiencia se acreditará indistintamente con la presentación de i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos con su respectiva conformidad y/o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Además deberá contar con capacitación: Postgrado, Maestría o Diplomado en estructuras, diplomado en gerencia de obras, capacitación en seguridad en obra.

Declaración Jurada del postor de haber consultado al Técnico propuesto la disponibilidad para participar en el Proceso de Selección con firma y sello en original.

2. Ingeniero Asistente del Residente:

Profesional propuesto deberá contar con una experiencia de dos (02) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector en obras similares. (Mejoramiento y/o Construcción y/o rehabilitación de infraestructura de Centros Educativos, Centros Cívicos, palacios municipales, Bibliotecas, Centros de Salud y/o Edificaciones en General Públicas o Privadas). dicha experiencia se acreditará indistintamente con la presentación de i) Constancias, ii) Certificados, iii) Contratos con su respectiva conformidad y/o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Además deberá contar con capacitación en diplomado en residencia y supervisión de obras, capacitación en cursos de metrados y presupuestos y capacitación en seguridad en obra.

Declaración Jurada del postor de haber consultado al Técnico propuesto la disponibilidad para participar en el Proceso de Selección con firma y sello en original.

3. MAESTRO DE OBRA:

- Debe contar con experiencia mínima como maestro de obra de **TRES (03) años** en trabajos relacionados con la especialidad.
- *La Experiencia se acreditará con Copia simple de Contratos y/o, conformidad de servicio y/o constancias o certificados emitidos o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, tal documentación debe precisar la información necesaria: periodo de trabajo, tipo de obra, nombre y cargo.*

Conforme puede observarse, atendiendo a la información registrada en el SEACE, puede colegirse que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP, convocada por la Municipalidad Distrital de



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Lajas. Aunado a ello, se tiene que la citada municipalidad ha informado que el señor Roger Daniel Aldana Chero laboró como personal profesional técnico administrativo.

70. En ese sentido, se advierte que la información contenida en el certificado de trabajo del 18 de diciembre de 2013, no es concordante con la realidad, puesto que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP.
71. Además, si bien de la información que remite la propia entidad convocante, se advierte que, el señor Daniel Aldana Chero laboró como personal profesional técnico administrativo en la ejecución de la referida obra, ello no desvirtúa el hecho de que el referido señor [Roger Daniel Aldana Chero] no ocupó el cargo de especialista en estructuras. Por consiguiente, la información consignada en el referido certificado no es acorde a la realidad.

Certificado del 31 de diciembre de 2016

72. Para sustentar la experiencia del Especialista de Estructuras propuesto, el Consorcio Adjudicatario presentó el certificado del 31 de diciembre de 2016, en el que se declara que el señor Roger Daniel Aldana Chero prestó servicios como especialista en estructuras desde el 4 de julio de 2016 hasta el 13 de noviembre de 2016, en la ejecución del proyecto “*Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 16125 – Caserío Atoye, distrito de Pomahuaca – Jaén – Cajamarca I Etapa*”, cuyo contenido se cita a continuación:

Figura 12.

certificado del 31 de diciembre de 2016



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

El Representante Común del "Consortio Jaén", otorga el:

CERTIFICADO:

Al Ingeniero Civil **Roger Daniel Aldana Chero**, identificado con **DNI N° 41564663** y **CIP N° 111539**, se ha desempeñado como Especialista en Estructuras, durante la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 16125 - CASERIO ATOYE, DISTRITO DE POMAHUACA - JAÉN - CAJAMARCA. I ETAPA", desde el periodo del 04 de Julio del 2016 hasta el 13 de Noviembre del 2016.

Durante el tiempo de permanencia en mi representada, el Ing. **Roger Daniel Aldana Chero**, ha demostrado eficiencia, responsabilidad y honestidad en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Pomahuaca, 31 de Diciembre del 2016

73. Del citado certificado de trabajo se aprecia que el señor Roger Daniel Aldana Chero pretendía acreditar experiencia como Especialista en estructuras en la ejecución de la obra "*Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 16125 – Caserío Atoye, distrito de Pomahuaca – Jaén – Cajamarca I Etapa*", desde el 4 de julio de 2016 hasta el 13 de noviembre de 2016.
74. Por su parte el Consorcio Impugnante 1, indicó que el puesto de especialista en estructuras, no existió en las bases del procedimiento de selección del proyecto "*Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 10432 Lajas – Chota - Cajamarca*". Además, indicó que, la referida habría culminado el 30 de setiembre de 2016; por lo tanto, es inviable e inexacto que el señor Roger Daniel Aldana Chero haya ejecutado labores hasta el 13 de noviembre de 2016.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

75. Ahora bien, este Colegiado consideró pertinente revisar la información registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MDP-C; advirtiéndose de la revisión de las bases correspondientes a dicho procedimiento de selección, que se requirió como personal clave propuesto, a los siguientes profesionales:

B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - OBLIGATORIO	Requisito: A.- UN(01) INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil, con experiencia mínima de tres (03) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras en general y diez (10) meses en obras iguales o similares. La experiencia del personal propuesto se <u>acreditara</u> mediante la presentación de copia simple de (i) contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (ii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente el tiempo de experiencia del <u>personal propuesto</u>, donde se consigne el nombre de la obra, cargo, fecha de inicio y fecha de término (no serán consideradas declaraciones juradas). El profesional propuesto deberá acreditar como mínimo las siguientes capacitaciones: Cursos de: • Programación de Obras con MS Project aplicado a Edificaciones. • Elaboración de Costos y presupuestos con S10. • <u>Autocad</u>. ➤ Diplomado en Gerencia de Proyectos Basado en el <u>Pmbok</u>. Guía del PMI. ➤ Diplomado en Gestión de la Seguridad, Residencia y Supervisión en Obras. ➤ Diplomado en Gestión de la Salud Ocupacional en Obras de Construcción Civil.
		2.- INGENIERO ASISTENTE Ingeniero Civil. Con experiencia mínima efectiva de tres (03) obras como Residente o Asistente de Residente, Asistente de Supervisor o Asistente de Inspector en la Ejecución de Obras en General. Deberá presentar Carta de Compromiso debidamente legalizada, de libre disponibilidad (detallar apellidos y nombres completos, numero de colegiatura, dirección, teléfono y firma en original) para asumir dicho cargo. Se <u>acreditara</u> con la presentación de: i) Contratos con su respectiva conformidad, ii) Certificados, o, iii) Constancias, o iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia. CAPACITACION El profesional deberá de estar capacitado en: 1.- Curso de: • Valorización y Liquidación de Obras. 2.- Diplomado en Diseño Estructural.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

Conforme puede observarse, atendiendo a la información registrada en el SEACE, puede colegirse que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MDP-C /CEP, convocada por la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.

76. Aunado a ello, debe precisarse que, considerando lo alegado por el Consorcio Impugnante 1, este Tribunal realizó la verificación del plazo de ejecución de la obra a la que hace referencia el Certificado de Trabajo del 31 de diciembre de 2016, a través del portal web de INFOBRAS, ante lo cual se obtuvo el siguiente resultado:

NOMBRE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 16125 CASERIO ATOYE, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA - ETAPA		CÓDIGO INFOBRAS 51654	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2247286	ESTADO DE OBRA FINALIZADO
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 100.00%		
		 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	 CONTROL SOCIAL	 CONTROL GUBERNAMENTAL
1. DATOS DE INICIO DE LA OBRA				
MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	S/ 426,235.31	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	04/07/2016	FECHA DE FIN DE LA OBRA 30/10/2016

En ese sentido, de la información reproducida anteriormente, se aprecia que la referida obra tuvo como fecha de finalización el 30 de octubre de 2016.

77. En ese sentido, se advierte que la información contenida en el certificado de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2013 no resulta concordante con la realidad, puesto que el cargo de especialista en estructuras no fue requerido como parte del plantel profesional clave en las bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N° 1-2013/MDL/CEP y, además, no resulta factible que el señor Roger Daniel Aldana Che haya prestado servicios en el marco de dicha contratación hasta el 13 de noviembre de 2016, toda vez que dicha fecha es posterior a la culminación de la obra.
78. En consecuencia, considerando que la Constancia de Servicio del 30 de setiembre de 2020, los certificados de trabajo del 17 de noviembre de 2020, 5 de noviembre de 2014, 10 de junio de 2014, 18 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2016 fueron presentados para acreditar el requisito de calificación “experiencia del



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

personal clave”, **corresponde declarar descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario**, por afectación al principio de presunción de veracidad.

79. Asimismo, corresponde abrir expediente administrativo sancionador a los señores Javier Nelson Olivera Altamirano y Walter Javier Montalvan Bernal integrantes del Consorcio Adjudicatario, por la presentación de información inexacta en el procedimiento de selección, contenida en los certificados de trabajo, obrantes a folios 212 y 235 al 239 de su oferta.
80. Por otro lado, tenemos que, mediante el Memorando N° D000158-2026-OECE-SDPC, la Subdirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE, remitió la Carta N° 0010-2026-ERRS, a través de la cual, la señora Elsa Elena Rojas Soto, representante común del Consorcio M&R, informó que su representada fue no admitida por errores formales, sin otorgarle la opción a subsanar. Asimismo, indicó que, el comité efectuó una interpretación restrictiva de las bases.

En mérito a lo expuesto, debe indicarse que, cualquier cuestionamiento que un postor tenga en relación a los resultados de la evaluación en el marco de un procedimiento de selección, debe ser dilucidado a través de un recurso de apelación, obrar de manera distinta, es actuar contra lo previsto por la Ley y su Reglamento. Sin perjuicio de ello, la Carta N° 0010-2026-ERRS, será puesta en conocimiento de la Entidad, para los fines respectivos.

81. En este punto, es importante señalar que, el Impugnante 2 cuestionó la veracidad de documentación incluida en la oferta del Consorcio Adjudicatario para acreditar los requisitos de calificación “Experiencia del personal clave”, tal como ha sido desarrollado en el numeral 7 de los antecedentes.

Al respecto, cabe señalarse que lo cuestionado debe ser materia de una verificación más exhaustiva, que no es posible realizarla en esta instancia por los plazos perentorios con los que se cuenta para resolver; por lo que, en atención a la facultad que tiene el Tribunal para verificar la existencia o no de indicios para iniciar procedimientos administrativos sancionadores y en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, este Colegiado considera pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior a los documentos cuestionados.

En mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento de la Entidad, a efectos que se imparta las directrices necesarias para ello y así asegurar que la fiscalización posterior se realice a



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

cabalidad, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, bajo responsabilidad.

82. Por último, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la nulidad parcial del “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro”, en lo que respecta a la revisión de la admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 1, sin pronunciamiento sobre el fondo, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante 1 para la interposición de su recurso de apelación.

Por otro lado, considerando que el recurso de apelación del Impugnante 2 será declarado infundado, de conformidad con lo antes establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el citado Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal Mariela Nereida Sifuentes Huamán, y la intervención de los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por el Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. **Declarar de oficio la nulidad parcial** del Concurso Público para Consultorías N° 03-2025-MPC/CS-1, efectuado para la contratación de la supervisión de obra: *“Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la Plaza Pecuaria Municipal del distrito de Cutervo de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca”*; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de admisión de ofertas, a efectos de que se motive adecuadamente la admisión solo de la oferta del Consorcio Central Park, integrado por los señores Neyser Alvarez Sanchez y Fredy Flores Quintos, conforme a lo dispuesto en los fundamentos de la presente resolución.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

2. **Revocar** el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público para Consultorías N° 1-2025-MTC/10-1, a favor del Consorcio Supervisor JJ, integrado por los señores Javier Nelson Olivera Altamirano y Walter Javier Montalvan Bernal.
3. **Devolver** la garantía presentada por el Consorcio Central Park, integrado por los señores Neyser Alvarez Sanchez y Fredy Flores Quintos, para la interposición de su recurso de apelación.
4. Declarar **infundado** el recurso de apelación interpuesto por el postor V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en el marco del Concurso Público para Consultorías N° 03-2025-MPC/CS-1, en el extremo que cuestiona la descalificación de su oferta, e **improcedente** en el extremo referido a que se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Supervisor JJ, integrado por los señores Javier Nelson Olivera Altamirano y Walter Javier Montalvan Bernal, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde:
 - 1.1. **Confirmar** la descalificación de la oferta del postor V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
 - 1.2. **Ejecutar** la garantía presentada por el postor V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.
5. **Disponer** que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE/CD – Directiva de disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE².
6. **Abrir** expediente administrativo sancionador al Consorcio Supervisor JJ, integrado por los señores Javier Nelson Olivera Altamirano y Walter Javier Montalvan Bernal, a fin de determinar su supuesta responsabilidad administrativa en la comisión de la infracción por presentar información inexacta como parte de su oferta en el marco del Concurso Público para Consultorías N° 03-2025-MPC/CS-1, tipificada en el literal I) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

²

n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 4951-2026-TCP-S6

7. **Comunicar** la presente resolución a la Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 80.
8. **Disponer** que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Entidad a efectos de que se realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 81, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad.
9. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

MARIELA NEREIDA SIFUENTES HUAMÁN

PRESIDENTA

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE